

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Đuković Goranu, uz učešće namještenika suda Radević Sanje kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Đ. Ž., koga brani advokat B. Z., zbog krivičnog djela teška teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon pravosnažnosti rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 11.09.2020. godine, donio je

P R E S U D U

Okrivljeni:

Đ. Ž., sa JMBG: xxxxxxxxxxxx, od oca M. i majke R., rođene V., rođen xx.xx.19xx. godine u Podgorici, sa prebivalištem u mjestu rođenja, ul. G. S. O. br. xx, državljanin Crne Gore, završio srednju školu, nezaposlen, oženjen, otac dvoje djece, srednjeg imovnog stanja, osudjivan,

K r i v j e

Zato što je:

Dana 21.04.2015. godine, oko 19,00 časova, u Bulevaru Ivana Crnojevića, u Podgorici, svjestan svojih djela, čija je izvršenja htio i znajući da su ista zabranjena, teško tjelesno povrijedio oštećenog Đ. B., na način što je dok se oštećeni nalazio kao vozač u vozilu zaustavljen na semaforu, otvorio vrata vozača, a zatim iz pištolja nepoznate marke kalibra 7,65 mm, koji je suprotno čl. 4 st. 3 tač. 1, čl. 5 st. 2, čl. 33 i čl. 36 st. 2 Zakona o oružju, bez izdatog oružnog lista nosio i upotrijebio na javnom mjestu i u pravcu nogu oštećenog ispalio dva projektila, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu u vidu strijelne rane prostreline lijeve butine, strijelno okrznuće u predjelu zadnje strane srednje trećine desne potkoljenice u strijelnu ranu prostrelinu lijeve butine,

- čime je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenom primjenom čl. 48 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore za svako krivično djelo prethodno utvrđuje kaznu zatvora i to:

- za krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci,

- za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca,

pa sud okrivljenog primjenom citiranih zakonskih propisa te čl. 3, 4, 5, 13, 15, 32, 42, 48 st. 2 tač. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 229, 239 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

OSUĐUJE

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci.

Oštećeni Đ. B. radi ostvarenja imovinskopravnog zahtjeva upućuje se na parnični postupak.

Obavezuje se okrivljeni da ovom sudu na ime troškova krivičnog postupka uplati novčani iznos od 82,50 eura kao i 30,00 eura na ime paušala, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica Kt. br. 1330/19 od 31. oktobra 2019. godine okrivljenom Đ. Ž. stavljeno je na teret krivično djelo tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Utvrdjujući da li postoji dovoljno dokaza o krivici okrivljenog za predmetna krivična djela, na ročištu za razmatranje sporazuma o priznanju krivice, državni tužilac Snežana Šišević podnijela je sudu dokaze koje je prikupila u prethodnom postupku.

Iz sadržine prikupljenih dokaza na koje okrivljeni i njegov branilac nijesu imali primjedbi, sud je zaključio da je državni tužilac pružio dovoljno dokaza o krivici okrivljenog Đ. Ž. i da je okrivljeni u vrijeme i na način opisan u izreci ove presude, učinio krivično djelo tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a nakon što je okrivljeni u svemu prihvatio sporazum o priznanju krivice.

Odlučujući o vrsti i visini krivične sankcije iz sporazuma o priznanju krivice zaključenog između stranaka, sud je cijenio sve okolnosti iz čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je kao otežavajuću okolnost cijenio raniju osudjivanost okrivljenog, koju je utvrdio iz citiranog izvoda iz Kaznene evidencije, dok je kao olakšavajuću okolnost cijenio porodične prilike okrivljenog, da je oženjen i otac dvoje djece, pa je okrivljenog za krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore osudio na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, a za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, nalazeći da se ovakvom jedinstvenom kaznom zatvora ima ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe potpisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Odluka o imovinskopравnom zahtjevu zasnovana je na odredbi čl. 239 st. 2 ZKP-a.

Odluka o troškovima postupka i paušalu, kao u izreci presude, donijeta je na osnovu čl. 226 st. 3 i 229 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 11.09.2020. godine

SUDIJA

Goran Đuković, s.r.